



**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:**

“EXTORSIÓN 0 EN LAS CALLES”

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º: Derógase la Ordenanza N° 10.425 y sus decretos reglamentarios.

ARTÍCULO 2º: Prohíbese, en todo el ámbito de la Ciudad de Córdoba, la actividad de cuidado y/o limpieza de vehículos en la vía pública, ya sea rentada o de pago voluntario, en todas sus formas y bajo cualquier denominación que se utilice.

ARTÍCULO 3º: A los fines de la presente Ordenanza se entiende por:

Cuidador de vehículos: Toda persona que realiza la actividad informal de ofrecer el servicio de custodiar, vigilar o proteger, rodados estacionados en la vía pública con un fin lucrativo.

Limpiador de vehículos: Toda persona que realiza la actividad informal de ofrecer el servicio de limpieza o lavado de rodados, ya sea circulando o estacionados en la vía pública, con fines lucrativos.

Organización previa: Planificación y ejecución de actividades, desarrolladas de manera anticipada, dirigidas por uno o varios coordinadores o jefes y ejecutadas por otros, considerados partícipes, destinadas a la prestación de servicios de estacionamiento, cuidado de vehículos y limpieza de vidrios, sin la debida autorización legal.



ARTÍCULO 4º: La Autoridad de Aplicación de la presente será la Subsecretaría de Prevención y Convivencia, mediante la Dirección de Guardia Urbana, o la que en un futuro la reemplace.

ARTÍCULO 5º: Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal proceda, en el plazo de 30 días de sancionada esta ordenanza, a habilitar dentro de la App municipal “App Ciudadana”, una opción que le permita a los ciudadanos realizar denuncias de forma inmediata sobre las actividades descritas en esta ordenanza, garantizando la actuación inmediata de la Guardia Urbana Municipal y así iniciar el correspondiente procedimiento administrativo de faltas.

SANCIONES

ARTÍCULO 6º: Incorpórese a la Ordenanza N° 12.468, el artículo 154 Bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 154 BIS.- Quien ofreciere o prestare en la vía pública, de manera directa o indirecta, servicios de estacionamiento, cuidado y/o de limpieza de vehículos, y pretenda por ello exigir el cobro en dinero o especie, será sancionado con una multa de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) a QUINIENTAS (500) U.E.M. La sanción se duplicará cuando se demostrare que el infractor obró mediante una “Organización Previa””

ARTÍCULO 7º: Incorpórese a la Ordenanza N° 12.468, el artículo 154 Ter, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 154 TER.- La multa se triplicará en caso de que la infracción establecida en el artículo 154 bis se cometiere dentro de un radio de hasta quince (15) cuadras del lugar donde esté programado un evento masivo de cualquier carácter debidamente autorizado.

Si en los hechos descritos en el párrafo primero, se probare la participación directa o indirecta de personas vinculadas al organizador del evento, se sancionará al organizador con multa de QUINIENTAS (500) a UN MIL (1000) U.E.M. y clausura de sus instalaciones de 15 a 30 días, sin perjuicio de la responsabilidad de los autores materiales.”

ARTÍCULO 8º: Incorpórese a la Ordenanza N° 12.468 y sus modificatorias, el artículo 154 quáter que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 154 QUÁTER.- El funcionario municipal que consienta la actividad u omite disuadir o perseguir las contravenciones previstas en los artículos 154 bis y 154 ter será pasible de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan.”

ARTÍCULO 9º: A los fines del cumplimiento de los arts. 154 Bis, Ter y Quater, el Juez de Faltas interviniente podrá disponer la Prohibición de Concurrencia de las personas que cometan las infracciones previstas en la presente ordenanza, tal como está determinada en el art 27. de la Ordenanza 12.468.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 10º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá arbitrar los medios necesarios para que aquellas Cooperativas de Trabajo que, al momento de la sanción de la presente ordenanza, cuenten con autorización para la explotación del “Sistema de Estacionamiento Controlado en la Vía Pública”, pasen a prestar dicho servicio, hasta la finalización de las concesiones vigentes, bajo la órbita de la Secretaría que tenga a su cargo la administración del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal.

Esta vinculación se realizará por única vez, sin posibilidad de renovación del vínculo.



Las cooperativas no tendrán posibilidad de agregar a nuevos asociados, desde el momento de la aplicación de esta ordenanza.

ARTÍCULO 11°: Vinculación y retribución de cooperativas en el marco del sistema SEMM: La readecuación funcional deberá propender a que las personas integrantes de las cooperativas se vinculen exclusivamente con la autoridad de aplicación. Dicha autoridad será la encargada de establecer el régimen de retribución por los servicios prestados, conforme a lo que reglamente el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). Esta retribución se financiará únicamente con los fondos recaudados a través del sistema SEMM.

ARTÍCULO 12°: La autoridad de aplicación deberá garantizar que bajo ningún concepto los cooperativizados establezcan un vínculo comercial con los conductores y/o pasajeros de los vehículos.

ARTÍCULO 13°: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá gestionar una oferta gratuita de cursos y capacitaciones en oficios, que tengan como beneficiarios a los cuidadores y limpiadores de vehículos, con el fin de acompañarlos en la reinserción laboral. Así mismo deberá promover convenios con empresas privadas que empleen a estas personas una vez capacitadas.

ARTÍCULO 14°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las reasignaciones funcionales, de personal, bienes y expedientes necesarias para el cumplimiento de la presente ordenanza y su Decreto Reglamentario.

ARTÍCULO 15°: De Forma.-

FUNDAMENTOS

Este proyecto de ordenanza tiene como finalidad dar una respuesta concreta a una problemática urbana que, aunque naturalizada por costumbre, afecta de manera directa a la vida cotidiana de miles de vecinos de la Ciudad de Córdoba: la presencia de personas que desarrollan la actividad de cuidador de vehículos, conocidos como “naranjitas”.

La calle es un espacio público, de uso común y gratuito. Es responsabilidad del Estado municipal garantizar que ese espacio se utilice de forma ordenada, segura y equitativa, sin apropiaciones indebidas por parte de particulares o grupos informales. Nadie tiene derecho a adjudicarse el control de una cuadra, vereda, estacionamiento o cualquier otro espacio público, y mucho menos a condicionar su uso al pago de una suma de dinero, aunque ésta se presente como “voluntaria”. En los hechos, el llamado "aporte voluntario" es muchas veces una exigencia que, de no cumplirse, acarrea consecuencias para el conductor: desde insultos hasta daños materiales en el vehículo.

Se intentó regular esta actividad mediante la creación de la Ordenanza N.º 10.425, que concesionó el cobro del estacionamiento a diferentes cooperativas. Sin embargo, la medida no logró solucionar el problema, ya que continuaron las extorsiones y los conflictos.

Son numerosas y constantes las denuncias de vecinos y turistas por haber padecido violencia, intimidación y hechos vandálicos de parte de los “naranjitas” y también de la violencia ejercida entre las organizaciones de cuidadores de vehículos por la disputa de calles y espacios públicos.

Se ha llegado a la situación en la que estacionar en determinadas zonas de la ciudad implica pagar para evitar un daño, no como parte de un servicio real sino como un mecanismo de presión que distorsiona por completo la lógica del espacio público.



Esto no puede ni debe ser tolerado en una ciudad que se propone avanzar hacia un modelo urbano más justo y respetuoso del orden legal.

Este proyecto viene a dar solución a una problemática que afecta la convivencia urbana, asegurando el derecho de cada vecino o turista a estacionar libremente en toda la ciudad, sin verse sometido a vínculos intimidatorios con quienes ejercen informalmente el cuidado de vehículos. Al mismo tiempo, la iniciativa contempla una salida ordenada para quienes desarrollan esta actividad como medio de sustento económico a través de cooperativas, permitiendo su incorporación al Sistema de Estacionamiento Medido Municipal, por única vez, sin posibilidad de ingreso de nuevos cooperativizados y garantizando la formación adecuada para el correcto desempeño de sus funciones

Resulta necesario establecer una prohibición expresa sobre esta actividad, en todas sus formas y denominaciones. No se trata de criminalizar la pobreza ni de desconocer las problemáticas sociales que atraviesan a muchas de las personas que recurren a esta práctica como sustento. Se trata de recuperar el control del espacio público, garantizar la libertad de circular y estacionar sin condicionamientos ilegales, y afirmar el rol del Estado como garante del orden, la legalidad y los derechos ciudadanos.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.